

31. ANEXO IV - NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) E CÁLCULO DE PAGAMENTO

31.1. A unidade de medida adotada para remuneração do serviço prestado será os postos de trabalho efetivamente ocupados ou que deveriam estar ocupados, de acordo com as quantidades e tipos de postos especificados no item “DO OBJETO”.

31.2. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão avaliados e monitorados através de RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e de registros de ocorrências que evidenciarão a aderência da atuação da CONTRATADA aos seguintes fatores: EFICIÊNCIA/PRODUTIVIDADE, DISPONIBILIDADE, RETENÇÃO DE PESSOAL e COMUNICAÇÃO.

31.3. Ressalte-se que não será avaliado isoladamente o fator PRODUTIVIDADE ou tamanho das entregas devido a limitações impostas pela natureza dos serviços de gestão e análise de dados, que diferem substancialmente dos serviços tradicionais de desenvolvimento de software, por exemplo, assim como em função das limitações na disponibilidade da Equipe Técnica da Anatel para mensurar objetivamente o tamanho e a produtividade. De qualquer forma, os Índices IR, IT e IRT da lista abaixo representam, indiretamente, mensuração da produtividade da CONTRATADA.

31.4. O pagamento da CONTRATADA será proporcional ao atendimento da meta estabelecida e adequado à conformidade dos serviços prestados e dos resultados efetivamente obtidos em função do IRC, que variará entre os valores 0 (zero) e 1 (um), cujo valor será a soma das ponderações dos seguintes fatores:

Tabela 14

Aspecto	Fator	Sigla	Peso
Eficiência/Produtividade	Índice de Retorno	IR	0,1
Eficiência/Produtividade	Índice de Tempestividade	IT	0,3
Eficiência/Produtividade	Índice de Recorrência de Tempestividade	IRT	0,1
Disponibilidade	Índice de Disponibilidade de Pessoal	IDP	0,2
Retenção de Pessoal	Índice de Retenção de Pessoal	IRP	0,1
Comunicação	Índice de Falhas de Comunicação	IFC	0,1
Eficiência	Índice de Retrabalho de Gestão	IRG	0,1

31.5. A avaliação dar-se-á com periodicidade mensal e levará em consideração as *sprints* finalizadas durante o período de avaliação.

31.6. Os dois primeiros meses de vigência do contrato serão considerados como período de adaptação, em que a CONTRATADA deverá realizar eventuais ajustes para melhor adequação à prestação dos serviços, enquanto a CONTRATANTE não aplicará os ajustamentos no pagamento mensal (glosa) que eventualmente sejam aferidos pelo NMS e IRC.

31.6.1. As flexibilizações previstas no período de adaptação não se estendem para as hipóteses de aplicação de sanções.

31.7. Em condições excepcionais, por motivo de força maior, mediante autorização expressa do Gestor do Contrato e com formalização por meio de Termo Aditivo, poderão ser temporariamente excepcionalizados ou revistos os percentuais dos Índices e do IRC.

31.8. O IRC deve ser plenamente aferido durante o período de adaptação contratual, com a finalidade de prover informações necessárias a para melhor adequação da CONTRATADA à prestação dos serviços.

31.9. Ocorrências não causadas pela ação ou omissão da CONTRATADA e que interfiram no cálculo dos Índices/IRC ou na aplicação de sanções administrativas deverão ser abonados pelo Fiscal Técnico, **desde que**

tenham sido devidamente registrados, tempestivamente e nos campos adequados, pela CONTRATADA, exclusivamente no SGDA.

31.9.1 A fiscalização não retroagirá para analisar apontamentos intempestivos, independentemente da forma submetida.

31.9.2 Ocorrências inseridas após o fechamento do período de avaliação ou mesmo ausência de apontamentos serão consideradas uso inadequado do SGDA e não servirão de motivação para a não aplicação de ajustamento no pagamento mensal (glosa) ou aplicação de sanções administrativas.

31.10. De acordo com as regras dispostas no item 30.38 deste Termo de Referência, a remuneração da CONTRATADA vincular-se-á **ao alcance de meta do IRC de ao menos 0,95**, representando o nível mínimo de serviço, abaixo do qual a CONTRATADA, conforme o caso, sujeitar-se-á à notificação ou à aplicação de ajustamento no pagamento mensal correspondente (glosa).

ÍNDICE DE RETORNO (IR)

31.11. **Objetivo do índice:** Medir a eficiência do fluxo operacional de atendimento das estórias de cada *sprint* através da contagem do número de ocorrências do estado "Retornado" por estória, ocorrido em função de deficiência técnica.

31.12. **Metodologia de cálculo do IR:**

- I. Levanta-se o número estórias que tiveram mais de uma ocorrência do estado "Retornado" (NER) nas *sprints* finalizadas durante o mês da verificação;
- II. Do subconjunto NER, soma-se o número de ocorrências do estado "Retornado", denominado número de retornos (NR);
- III. $IR = (NR - NER) \times 0,1$.

31.13. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IR.

ÍNDICE DE TEMPESTIVIDADE (IT)

31.14. **Objetivo do índice:** Medir o percentual de estórias não entregues dentro do prazo de cada *sprint*.

31.15. **Metodologia de cálculo do IT:**

- I. Levanta-se o número de estórias (NE) que compõe as *sprints* finalizadas durante o mês da verificação;
- II. Do subconjunto NE, identificam-se as estórias não entregues (NENE) dentro do prazo definido para as *sprints*;
- III. Calcula-se $IT = (NENE / NE) \times 0,3$.

31.16. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IT.

ÍNDICE DE RECORRÊNCIA DE TEMPESTIVIDADE (IRT)

31.17. **Objetivo do índice:** Medir a recorrência da não entrega de estórias dentro do prazo da *sprint* quando a estória tenha incorrido no Índice de Tempestividade (IT) em *sprint* imediatamente anterior.

31.18. **Metodologia de cálculo do IRT:**

- I. Levanta-se o número de estórias (NE) que compõe as *sprints* finalizadas durante o mês da verificação;

- II. Do subconjunto NE, identificam-se as histórias não entregues (NENE) dentro do prazo definido para as *sprints*;
- III. Do subconjunto NENE, identifica-se as histórias que tenham sido migradas de uma *sprint* anterior por não terem sido entregues no prazo (NERT);
- IV. Calcula-se $IRT = (NERT/NE) \times 0,1$.

31.19. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IRT.

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL (IDP)

31.20. **Objetivo do índice:** Medir o percentual de não ocupação dos postos de trabalho.

31.21. **Metodologia de cálculo do IDP:**

- I. Levanta-se o número de postos de trabalho (NPT) que deveriam estar alocados no mês da verificação;
- II. Levanta-se o número de dias úteis (DU) do mês da verificação;
- III. Calcula-se o número potencial de horas mensais (NPHM) através da fórmula $NPHM = NPT \times DU \times 8$;
- IV. Levanta-se o número de dias (NDD) que cada posto de trabalho ficou desocupado no mês da verificação, incluindo casos em que o posto deveria estar ocupado inicialmente a partir da abertura da OS correspondente ou por meio de substituição para fins de manutenção da ocupação do posto, excetuando-se as situações em conformidade com o subitem "v" do item 5.46 deste Termo de Referência e situações decorrentes de ausências legais, não incluindo demissão ou pedido de demissão;
- V. Calcula-se o número de horas ausentes (NHA) através da fórmula $NHA = NDD \times 8$;
- VI. Calcula-se $IDP = (NHA/NPHM) \times 0,1$.

31.22. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IDP.

ÍNDICE DE RETENÇÃO DE PESSOAL (IRP)

31.23. **Objetivo do índice:** Medir o percentual de retenção de pessoal especializado.

31.24. **Metodologia de cálculo do IRP:**

- I. Levanta-se o número de postos de trabalho (NPT) que deveriam estar alocados no mês da verificação;
- II. Levanta-se o número de desalocação ou substituição de profissional (NS) ocorridas durante o período de verificação, excetuando-se apenas situações decorrentes de licença médica;
- III. Calcula-se $IRP = (NS/NPT) \times 0,1$.

31.25. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IRP.

ÍNDICE DE FALHAS DE COMUNICAÇÃO (IFC)

31.26. **Objetivo do índice:** Medir o quantitativo de falhas de comunicação ocorridas pelos postos de trabalho, que causaram impacto negativo na qualidade ou no prazo, ou outros tipos de inconformidades com o "Processo de gestão de tarefas de análise de dados e ciência de dados".

31.27. **Metodologia de cálculo do IFC:**

- I. Levanta-se o número de histórias (NE) que compõe as *sprints* finalizadas durante o mês da verificação;

- II. Levanta-se o número de ocorrências de falhas de comunicação (NFC) das estórias que compõe as *sprints* finalizadas durante o mês da verificação;
- III. Calcula-se $IFC = (NFC/NE) \times 0,1$.

31.28. **Limitador:** Não há limite máximo para o valor do IFC.

ÍNDICE DE RETRABALHO DE GESTÃO (IRG)

31.29. **Objetivo do índice:** Medir o quantitativo de retrabalhos causados por inobservância de deveres da CONTRATADA durante o mês da verificação;

31.30. **Metodologia de cálculo do IRG:**

- I. Levanta-se o número de retrabalhos causados por inobservância de deveres da CONTRATADA (NID) durante o mês da verificação;
- II. Calcula-se $IRG = (NID/10) \times 0,1$.

31.31. **Limitador:** O valor máximo para o IRG será igual a 0,1.

31.32. **Crítérios:**

31.33. Os itens e subitens previstos nos itens 5.46 e 12 serão contabilizados incrementalmente para contabilizar as ocorrências reiteradas.

31.34. Os itens não listados nos itens e subitens acima citados serão contabilizados apenas uma vez durante o período de avaliação.

INDICADOR DE RESULTADO DA CONTRATADA (IRC)

31.35. O Indicador de Resultado da Contratada (IRC) será calculado pela fórmula $IRC = 1 - (IR + IT + IRT + IDP + IRP + IFC + IRG)$.

31.36. O IRC será calculado com duas casas decimais, seguindo as regras de arredondamento ABNT NBR 5891:1977.

31.37. O índice se aplica ao somatório de todas as *sprints* finalizadas no mês sob apuração.

31.38. A remuneração da CONTRATADA vincular-se-á ao IRC da seguinte forma:

- I. $0,95 \leq IRC \leq 1$ é a meta a ser alcançada pela CONTRATADA;
- II. $0,90 \leq IRC < 0,95$ é a faixa específica de tolerância onde a CONTRATADA sujeitar-se-á à simples notificação e abaixo da qual ocorrerá ajuste no pagamento;
- III. $IRC < 0,90$ é a faixa de ajuste no pagamento na ordem de 1% do valor mensal para cada ponto percentual abaixo do limite superior da faixa, **limitado ao máximo de 30% do valor mensal do serviço**.

31.39. A extrapolação do limite máximo de 30% previsto no item anterior para ajuste no pagamento do valor mensal ensejará a aplicação cumulativa de sanção administrativa prevista, incluindo a possibilidade de rescisão contratual unilateral.